P U T U S A N

Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Malindo Als Lindo Bin Manipol.**
Tempat lahir : Malaysia.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Utama RT.001 RW.001 Desa/Kel. Sei Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir / Jalan Sutomo Gang PLN No.1 Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MALINDO ALIAS LINDO BIN MANIPOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.**
2. Menyatakan terdakwa **MALINDO ALIAS LINDO BIN MANIPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MALINDO ALIAS LINDO BIN MANIPOL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan warna orange sebanyak 1 (satu) butir;
   - 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436.

   (Dirampas untuk dimusnahkan).
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MALINDO ALS LINDO BIN MANIPOL** pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Jondul Jalan Kuantan Raya Ujung Kel Sekip Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 05.30 wib terdakwa Malindo Als lindo Bin Manipol bersama saksi M Riowanda Als Iwan pergi ke Wisma Yani di jalan Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru setelah sampai terdakwa Malindo dan saksi Iwan bertemu dengan saksi Keke Putri Andesri Als Rere Binti Jon Efri kemudian terdakwa malindo dan saksi Iwan dan Rere masuk ke kamar 205 Wisma Yani, yang didalamnya ada Sdri Mele dan Sdri Cika selanjutnya mereka bercerita sambil bermain handphone sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa malindo bertanya kepada saksi Rere apakah tau tempat membeli ektasi kemudian saksi Rere menelpon seseorang dan terdakwa Malindo mendengar harga pil ektasi tersebut Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya lalu terdakwa Malindo mengatakan kepada saksi Rere supaya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, karena mau membeli sebanyak 5 (lima) butir kemudian disepakati harganya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saksi Rere ditelpon seseorang yang akan mengantarkan Pil Ektasi tersebut kemudian saksi Rere meminta uang kepada terdakwa Malindo lalu terdakwa Malindo menberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Rere keluar kamar untuk mengmabil pil Ektasi tersebut, setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa lama pergi kemudian saksi Rere kembali dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada terdakwa malindo sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastic bening lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil Ektasi yang masing-masing dibagi 1/2 (setengah) butir untuk saksi Iwan, ½ (setengah) butir untuk terdakwa Malindo, ½ (stengah) butir untuk saksi Rere dan ½ (setengah) butir untuk Sdri Mele sedangkan Sdri Cika tidak ada diberikan.

- Setelah memakan Pil ektasi tersebut sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa malindo dan saksi Iwan keluar dari Wisma Yani tersebut dan terdakwa Malindo pulang kerumah ibu angkat terdakwa diperumahan Jondul untuk tidur dan istirahat sementara saksi Iwan pulang kerumahnya di Jalan pasir putih. Dan sekira pukul 1645 Wib dating Anggota Polda Riau menangkap terdakwa Malindo dan disaku celana terdakwa malindo ditemukan 3 (tiga) butir pil ektasi selanjutnya terdakwa Malindo dibawah ke Polda Riau berikut barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

  A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

  a. 2 (dua) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  b. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol** dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MALINDO ALS LINDO BIN MANIPOL** pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Jondul Jalan Kuantan Raya Ujung Kel Sekip Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa Malindo Als lindo Bin Manipol bersama saksi M Riowanda Als Iwan pergi ke Wisma Yani di jalan Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru setelah sampai terdakwa Malindo dan saksi Iwan bertemu dengan saksi Keke Putri Andesri Als Rere Binti Jon Efri kemudian terdakwa malindo dan saksi Iwan dan Rere masuk ke kamar 205 Wisma Yani, yang didalamnya ada Sdri Mele dan Sdri Cika selanjutnya mereka bercerita sambil bermain handphone sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa malindo bertanya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Rere apakah tau tempat membeli ektasi kemudian saksi Rere menelpon seseorang dan terdakwa Malindo mendengar harga pil ektasi tersebut Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir ya lalu terdakwa Malindo mengatakan kepada saksi Rere supaya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, karena mau menbeli sebanyak 5 (lima) butir kemudian disepakati harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saksi Rere ditelpon seseorang yang akan mengantarkan Pil Ektasi tersebut kemudian saksi Rere meminta uang kepada terdakwa Malindo lalu terdakwa Malindo memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Rere keluar kamar untuk mengmabil pil Ektasi tersebut, setelah beberapa lama pergi kemudian saksi Rere kembali dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada terdakwa malindo sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastic bening lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil Ektasi yang masing-masing dibagi 1/2 (setengah) butir untuk saksi Iwan, ½ (setengah) butir untuk terdakwa Malindo, ½ (setengah) butir untuk saksi Rere dan ½ (setengah) butir untuk Sdri Mele sedangkan Sdri Cika tidak ada diberikan.

- Setelah memakan Pil ektasi tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa malindo dan saksi Iwan keluar dari Wisma Yani tersebut dan terdakwa pulang kerumah ibu angkat terdakwa diperumahan Jondul untuk tidur dan istirahat sementara saksi Iwan pulang kerumahnya di Jalan pasir putih. Dan sekira pukul 16.45 Wib datang anggota Polda Riau menangkap terdakwa dan disaku celana terdakwa malindo ditemukan 3 (tiga) butir pil ektasi selanjutnya terdakwa Malindo dibawah ke Polda Riau berikut barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

  A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram.

     Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 2 (dua) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
b. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol**, dengan hasil sebagai berikut :
  a. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  b. Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Yantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Malindo Alias Lindo Bin Manipol adalah saksi bersama dengan saksi Ricky Shanjay Kumar dan rekan-rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di Perumahan Jondul Jl. Kuantan Raya Ujung Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun sebabnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu berupa :
  a. 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan warna orange sebanyak 1 (satu) butir.
  b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436;
- Bahwa cara saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut dengan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari saku celana yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa dari hasl interogasi, terdakwa menerangkan cara memperoleh 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dengan meminta tolong untuk dicarikan kepada seorang perempuan pekerja seks komersial (PSK) yang diboking oleh terdakwa yang bernama saksi Rere.
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi RERE untuk mencari atau membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dimana pada saat itu terdakwa memberi uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RERE.
- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dari saksi RERE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kamar nomor 205 Wisma Yani Jl. Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa pil ekstasai sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. IWAN, Sdri. RERE dan Sdri MELE.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RERE memperoleh 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dari orang yang biasa dipanggil OM BEN dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibeli yang kemudian terhadap OM BEN tersebut sampai sekarang masih dilakukan pencarian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Ricky Shanjay Kumar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Malindo Alias Lindo Bin Manipol adalah saksi bersama dengan saksi Hendri Yantara dan rekan-rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib di Perumahan Jondul Jl. Kuantan Raya Ujung Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
   - Bahwa adapun sebabnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditresnarkoba Polda Riau.
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi.
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu berupa :
     a. 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan warna orange sebanyak 1 (satu) butir.
     b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436;
   - Bahwa cara saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut dengan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari saku celana yang digunakan oleh terdakwa.
   - Bahwa dari hasl interogasi, terdakwa menerangkan cara memperoleh 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dengan meminta tolong untuk dicarikan kepada seorang perempuan pekerja seks komersial (PSK) yang diboking oleh terdakwa yang bernama saksi Rere.
   - Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi RERE untuk mencari atau membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dimana pada saat itu terdakwa memberi uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RERE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dari saksi RERE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kamar nomor 205 Wisma Yani Jl. Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa pil ekstasai sebanyak 2 (dua) butir telah habis digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. IWAN, Sdri. RERE dan Sdri MELE.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RERE memperoleh 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut dari orang yang biasa dipanggil OM BEN dengan cara dibeli yang kemudian terhadap OM BEN tersebut sampai sekarang masih dilakukan pencarian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Malindo Alias Lindo Bin Manipol** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau di Perumahan Jondul Blok D 12 Jl. Kuantan Raya Ujung Kel. Sekip Kec. Limapuluh Pekanbaru dan dari Terdakwa ditemukan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa Polisi menemukan pil ekstasi tersebut dari saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik bening. Adapun pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi RERE.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari saksi RERE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di kamar 205 Wisma Yani Jl. Pepaya Kec. Sukajadi Pekanbaru dan pil ekstasi yang Terdakwa peroleh dari saksi RERE saat itu sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir lagi tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan IWAN, RERE dan MELE;
- Bahwa pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut telah digunakan di kamar kos saksi RERE di kamar 205 Wisma Yani Jl. Pepaya Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa dan IWAN datang ke kamar 205 sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang ada didalam kamar tersebut yaitu saksi RERE bersama dua orang temannya yang bernama MELE dan CIKA. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyewa kamar 205 tersebut namun tujuan Terdakwa dan IWAN datang ke kamar 205 adalah untuk menemui saksi RERE;
- Bahwa Terdakwa dan IWAN datang ke kamar 205 tersebut untuk menemui saksi RERE karena Terdakwa mau memakai jasanya karena saudara RERE bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial).
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi RERE mencarikan pil ekstasi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di kamar kosnya di kamar 205 Wisma Yani dan pil ekstasi yang Terdakwa suruh dicarikannya sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama JEJE dan minta tolong kepadanya untuk dicarikan tempat istirahat lalu JEJE menyuruh Terdakwa menunggu karena akan menelepon temannya terlebih dahulu, tidak lama kemudian JEJE menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada yang menelpon lalu tidak lama kemudian ada yang menelepon Terdakwa yang bernama KIUT lalu KIUT bertanya kepada Terdakwa dimana jemputnya lalu Terdakwa mengatakan dijemput di Jalan Sudirman dekat MP (Mal Pekanbaru) lalu Terdakwa mengirim Share Loc lokasi Terdakwa kepada saudara KIUT lalu KIUT mengatakan nanti ada yang menelepon agar diangkat teleponnya lalu tidak lama kemudian ada yang menelepon Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bernama IWAN dan IWAN mengatakan bahwa ianya tidak bisa menjemput Terdakwa karena hujan lalu Terdakwapun meminta Share Loc lokasi IWAN karena Terdakwa yang akan datang ke tempatnya naik Grab lalu IWAN mengirim Share Loc lalu Terdakwa memesan Grab dan berangkat ke tempat IWAN di Jl. Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan Terdakwa tiba di tempat IWAN hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 wib, setibanya di lokasi yang dikirim IWAN kemudian Terdakwa menelponnya lalu IWAN menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumahnya lalu dirumahnya tersebut kami cerita-cerita hingga kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya apakah ianya ada kenal cewek malam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(PSK) dan dijawabnya ada lalu IWAN menelepon perempuan tersebut dan kami janjian akan datang ke tempat perempuan tersebut besok malamnya (Sabtu malam hari) namun Sabtu malam tersebut kami tidak jadi datang oleh karena kami tidak jadi datang kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 IWAN menelepon perempuan tersebut kembali dan menyuruhnya datang lagi namun perempuan tersebut meminta ongkos Grab lalu Terdakwa menyuruh IWAN mengirimkan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ke Akun Dananya dan saat itu IWAN tidak memiliki uang sehingga Terdakwa melakukan Top Up ke Akun Dana IWAN lalu IWAN mengirimkan ke Akun Dana perempuan tersebut.

- Bahwa setelah itu kami menunggu kedatangan perempuan tersebut namun ternyata tidak datang lalu kami menelpon perempuan tersebut dan ternyata memang perempuan tersebut tidak mau datang dan ianya mengatakan bahwa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut sebagai uang capeknya menunggu kami yang tidak jadi datang lalu kamipun mengatakan bahwa kami yang akan datang ke tempatnya dan meminta Share Loc lokasinya lalu perempuan tersebut mengirimkan Share Loc lokasinya lalu Terdakwa dan IWAN berangkat naik sepeda motor masing-masing ke tempat perempuan tersebut di Jl. Pepaya Pekanbaru dan kami tiba di titik lokasi sekitar pukul 02.00 WIB hari Senin tanggal 26 Februari 2024 lalu IWAN menelpon perempuan tersebut dan memberitahu bahwa kami sudah di lokasi lalu keluar seorang perempuan dari Wisma Yani menemui kami dan mengajak kami ke kamarnya yaitu kamar 205 di lantai 2 lalu kami kenalan dengan perempuan yang menemui kami tersebut dan ianya bernama RERE lalu kami masuk ke kamarnya dan ternyata dikamarnya sudah ada dua orang perempuan yang kemudian kami ketahui bernama MELE dan CIKA dan akhirnya kami berlima yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa dikamar tersebut kami cerita-cerita hingga kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bertanya kepada saksi RERE apakah tahu tempat membeli pil ekstasi lalu saksi RERE menelepon seseorang dan Terdakwa mendengar harga pil ekstasi tersebut Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi RERE supaya harganya Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per butir karena mau membeli sebanyak 5 (lima) butir lalu disepakati harganya Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per butir. Kemudian sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

07.00 wib saudari ditelepon orang yang akan mengantarkan pil ekstasi tersebut lalu saksi RERE meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) lalu saksi RERE pergi dari kamar untuk mengambil pil ekstasi tersebut, setelah beberapa lama pergi kemudian saksi RERE kembali dan menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa membagi pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir masing – masing sebanyak ½ (setengah) butir untuk IWAN, ½ (setengah) butir untuk Terdakwa, ½ (setengah) butir untuk saksi RERE dan ½ (setengah) butir untuk MELE sedangkan untuk CIKA Terdakwa tidak ada berikan.

- Bahwa setelah memakan pil ekstasi tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan IWAN pulang dari Wisma Yani tersebut dan saat itu Terdakwa pulang ke Perumahan Jondul sedangkan IWAN pulang ke rumahnya di Jl. Pasir Putih. Terdakwa pulang ke rumah ibu angkat Terdakwa di Perumah Jondul dan Terdakwa istirahat tidur lalu sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa ditangkap Polisi dari Polda Riau.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa kemana saja Terdakwa pergi selama dalam pelarian dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke tempat IWAN di Jl. Pasir Putih lalu Polisi membawa Terdakwa ke rumah IWAN dan Polisi berhasil menangkap IWAN lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan Terdakwa mengatakan dari saksi RERE di Wisma Yani lalu sekitar pukul 21.00 wib saksi RERE berhasil ditangkap di kamarnya 205;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan warna orange sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

  A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan diduga Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram.

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

  a. 2 (dua) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

  b. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

  c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol** dengan hasil sebagai berikut :

  a. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Perumahan Jondul Jalan Kuantan Raya Ujung Kel Sekip Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru;
2. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa Malindo Als lindo Bin Manipol bersama saksi M Riowanda Als Iwan pergi ke Wisma Yani di jalan Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru setelah sampai terdakwa Malindo dan saksi Iwan bertemu dengan saksi Keke Putri Andesri Als Rere Binti Jon Efri kemudian terdakwa malindo dan saksi Iwan dan Rere masuk ke kamar 205 Wisma Yani, yang didalamnya ada Sdri Mele dan Sdri Cika selanjutnya mereka bercerita sambil bermain handphone sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa malindo bertanya kepada saksi Rere apakah tau tempat membeli ektasi kemudian saksi Rere menelpon seseorang dan terdakwa Malindo mendengar harga pil ektasi tersebut Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir ya lalu terdakwa Malindo mengatakan kepada saksi Rere supaya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, karena mau menbeli sebanyak 5 (lima) butir kemudian disepakati harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saksi Rere ditelpon seseorang yang akan mengantarkan Pil Ektasi tersebut kemudian saksi Rere meminta uang kepada terdakwa Malindo lalu terdakwa Malindo memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Rere keluar kamar untuk mengmabil pil Ektasi tersebut, setelah beberapa lama pergi kemudian saksi Rere kembali dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada terdakwa malindo sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastic bening lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil Ektasi yang masing-masing dibagi 1/2 (setengah) butir untuk saksi Iwan, ½ (setengah) butir untuk terdakwa Malindo, ½ (setengah) butir untuk saksi Rere dan ½ (setengah) butir untuk Sdri Mele sedangkan Sdri Cika tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan;

3. Bahwa stelah memakan Pil ektasi tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa malindo dan saksi Iwan keluar dari Wisma Yani tersebut dan terdakwa pulang kerumah ibu angkat terdakwa diperumahan Jondul untuk tidur dan istirahat sementara saksi Iwan pulang kerumahnya di Jalan pasir putih. Dan sekira pukul 16.45 Wib datang anggota Polda Riau menangkap terdakwa dan disaku celana terdakwa malindo ditemukan 3 (tiga) butir pil ektasi selanjutnya terdakwa Malindo dibawah ke Polda Riau berikut barang bukti;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
   A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram.

      Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

      a. 2 (dua) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
      b. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
      c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol**, dengan hasil sebagai berikut :
   a. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa terdakwa dalam melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Malindo Als Lindo Bin Manipol** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Malindo Als Lindo Bin Manipol** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Perumahan Jondul Jalan Kuantan Raya Ujung Kel Sekip Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa Malindo Als lindo Bin Manipol bersama saksi M Riowanda Als Iwan pergi ke Wisma Yani di jalan Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru setelah sampai terdakwa Malindo dan saksi Iwan bertemu dengan saksi Keke Putri Andesri Als Rere Binti Jon Efri kemudian terdakwa malindo dan saksi Iwan dan Rere masuk ke kamar 205 Wisma Yani, yang didalamnya ada Sdri Mele dan Sdri Cika selanjutnya mereka bercerita sambil bermain handphone sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa malindo bertanya kepada saksi Rere apakah tau tempat membeli ektasi kemudian saksi Rere menelpon seseorang dan terdakwa Malindo mendengar harga pil ektasi tersebut Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir ya lalu terdakwa Malindo mengatakan kepada saksi Rere supaya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, karena mau menbeli sebanyak 5 (lima) butir kemudian disepakati harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saksi Rere ditelpon seseorang yang akan mengantarkan Pil Ektasi tersebut kemudian saksi Rere meminta uang kepada terdakwa Malindo lalu terdakwa Malindo memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Rere keluar kamar untuk mengmabil pil Ektasi tersebut, setelah beberapa lama pergi kemudian saksi Rere kembali dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada terdakwa malindo sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastic bening lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil Ektasi yang masing-masing dibagi 1/2 (setengah) butir untuk saksi Iwan, ½ (setengah) butir untuk terdakwa Malindo, ½ (setengah) butir untuk saksi Rere dan ½ (setengah) butir untuk Sdri Mele sedangkan Sdri Cika tidak ada diberikan;

Menimbang, bahwa stelah memakan Pil ektasi tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa malindo dan saksi Iwan keluar dari Wisma Yani tersebut dan terdakwa pulang kerumah ibu angkat terdakwa diperumahan Jondul untuk tidur dan istirahat sementara saksi Iwan pulang kerumahnya di Jalan pasir putih. Dan sekira pukul 16.45 Wib datang anggota Polda Riau menangkap terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaku celana terdakwa malindo ditemukan 3 (tiga) butir pil ektasi selanjutnya terdakwa Malindo dibawah ke Polda Riau berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   a. 2 (dua) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   b. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol**, dengan hasil sebagai berikut :

a. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Perumahan Jondul Jalan Kuantan Raya Ujung Kel Sekip Kec Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa Malindo Als lindo Bin Manipol bersama saksi M Riowanda Als Iwan pergi ke Wisma Yani di jalan Pepaya Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru setelah sampai terdakwa Malindo dan saksi Iwan bertemu dengan saksi Keke Putri Andesri Als Rere Binti Jon Efri kemudian terdakwa malindo dan saksi Iwan dan Rere masuk ke kamar 205 Wisma Yani, yang didalamnya ada Sdri Mele dan Sdri Cika selanjutnya mereka bercerita sambil bermain handphone sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa malindo bertanya kepada saksi Rere apakah tau tempat membeli ektasi kemudian saksi Rere menelpon seseorang dan terdakwa Malindo mendengar harga pil ektasi tersebut Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir ya lalu terdakwa Malindo mengatakan kepada saksi Rere supaya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, karena mau menbeli sebanyak 5 (lima) butir kemudian disepakati harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saksi Rere ditelpon seseorang yang akan mengantarkan Pil Ektasi tersebut kemudian saksi Rere meminta uang kepada terdakwa Malindo lalu terdakwa Malindo memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Rere keluar kamar untuk mengmabil pil Ektasi tersebut, setelah beberapa lama pergi kemudian saksi Rere kembali dan menyerahkan Pil Ektasi tersebut kepada terdakwa malindo sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus plastic bening lalu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil Ektasi yang masing-masing dibagi 1/2 (setengah) butir untuk saksi Iwan, ½ (setengah) butir untuk terdakwa Malindo, ½ (setengah) butir untuk saksi Rere

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ½ (setengah) butir untuk Sdri Mele sedangkan Sdri Cika tidak ada diberikan;

Menimbang, bahwa stelah memakan Pil ektasi tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa malindo dan saksi Iwan keluar dari Wisma Yani tersebut dan terdakwa pulang kerumah ibu angkat terdakwa diperumahan Jondul untuk tidur dan istirahat sementara saksi Iwan pulang kerumahnya di Jalan pasir putih. Dan sekira pukul 16.45 Wib datang anggota Polda Riau menangkap terdakwa dan disaku celana terdakwa malindo ditemukan 3 (tiga) butir pil ektasi selanjutnya terdakwa Malindo dibawah ke Polda Riau berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Febuari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan.SH dan disaksikan oleh terdakwa Malindo Als Lindo Bin Manipol dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil ektasi 2 (dua) butir pil ektasi warna Coklat dan dan 1 (satu) butir pil ektasi warna orange dengar berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,80 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   a. 2 (dua) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna coklat dengan berat bersihnya 0,47 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   b. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ektasy warna orange dengan berat bersihnya 0,33 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   c. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,21 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 0479/NNF/2024 Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 04 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **Malindo als lindo Bin Manipol**, dengan hasil sebagai berikut :

a. Nomor Barang Bukti 0739/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika.

b. Nomor Barang Bukti 0740/2024/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan *menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai Ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut ***dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Malindo Alias Lindo Bin Manipol** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Malindo Alias Lindo Bin Manipol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat sebanyak 2 (dua) butir dan warna orange sebanyak 1 (satu) butir;

   Dimusnahkan
   - 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card dengan nomor 081371204281 dan 081374828436.

   Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh **Dedy, S.H., M.H**. sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga**,** oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Adrian Suherwan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Tirza Natasya S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H	**Dedy, S.H., M.H.**
Indra Lesmana Karim, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Adrian Suherwan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)